

刑法
No416

予備独自問題 H26-2

(配点：2)

月 日

月 日

偽証の罪に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

A説：「虚偽の陳述」とは、その内容が証人の主観的な記憶に反する陳述をいう。

B説：「虚偽の陳述」とは、その内容が客観的な事実反する陳述をいう。

【記 述】

ア. A説は、証人が主観的な記憶に反する陳述をすること自体に司法作用を侵害する抽象的な危険が認められることを根拠としていると理解することができる。

イ. B説に対しては、結局のところ宣誓義務に違反したことを処罰するものであるという批判が可能である。

ウ. B説に対しては、証人が記憶に反する事実を客観的な真実に合致していると考えて陳述しさえすれば偽証罪が成立しないことになってしまうという批判が可能である。

エ. 証人が、甲がVを包丁で刺した事件現場におらず、甲がVを包丁で刺すところを見ていないのに、客観的な真実は甲がVを包丁で刺したのだと考えて「私は、事件現場にいて、甲がVを包丁で刺したのを見た。」と陳述した場合、真実甲がVを包丁で刺したものであったとしても、「虚偽の陳述」に当たるかどうかを、事件全体との関係ではなく、個々の陳述との関係で判断するとすれば、B説からも偽証罪が成立する。

オ. 証人が、Vを包丁で刺した犯人を見て、そのときは犯人が甲に見えたが、その後記憶が曖昧になり、逆に報道などを見て「真実はVを刺したのは甲ではない。」と考えるに至り、「Vを包丁で刺した犯人が甲でないことは間違いない。」と陳述した場合、真実Vを包丁で刺したのが甲であれば、いずれの説からも偽証罪が成立する。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ オ 5. ウ エ

No416

偽証の罪

正答率

74%

予備H26-2

正解

4

偽証罪（169条）の実行行為は、「虚偽の陳述」であり、その意義については、判例は、主観説を採用している（大判明42.6.8等）。本問見解において、A説は主観説、B説は客観説である。

ア 正しい

A説（主観説）によれば、陳述内容が証人の主観的な記憶に反していれば、客観的真実に合致していたとしても、「虚偽の陳述」に当たるとされる。その根拠は、証人が主観的な記憶に反する陳述をすること自体に司法作用を侵害する抽象的な危険が認められる点にある。

イ 誤っている

B説（客観説）によれば、陳述内容が客観的真実に合致している限り、その陳述は「虚偽の陳述」には当たらない。客観的真実と合致する証言には、司法作用を害する危険が認められないからである。客観説を前提にすると、陳述内容が客観的真実に合致しているか否かが、「虚偽の陳述」に当たるか否かを決することになり、宣誓義務違反はそれとは無関係である。よって、「宣誓義務に違反したことを処罰するものである」との批判は、客観説に対するものとしては的外れである。

ウ 正しい

B説（客観説）によれば、陳述内容が客観的真実に合致している限り、その陳述は「虚偽の陳述」には当たらないとされる。そして、客観説を前提にすると、証人が記憶に反する事実を客観的真実に合致していると考えて陳述した場合、証人には、陳述内容が客観的真実に反しているとの認識がなく、客観説における偽証罪の故意が認められず、偽証罪の成立が否定されることになる。この点を捉えて、客観説に対して主観説の側から、本記述のような批判が向けられている。

エ 正しい

B説（客観説）によれば、陳述内容が客観的真実に合致している限り、その陳述は「虚偽の陳述」には当たらないとされ、陳述内容が客観的真実に合致しているか否かが、「虚偽の陳述」に当たるか否かを決することになる。本記述では、証人の陳述のうち、「甲がVを包丁で刺した」という部分については客観的真実に合致しており、これは客観説における「虚偽の陳述」には当たらない。他方、証人の陳述のうち、「事件現場にいて」という部分については客観的真実に合致しておらず、しかも証人はその旨を認識しており、故意も認められる。よって、「虚偽の陳述」に当たるかどうかを、事件全体との関係ではなく、個々の陳述との関係で判断した場合、客観説からも偽証罪が成立する。

オ 誤っている

B説（客観説）によれば、陳述内容が客観的真実に合致している限り、その陳述は「虚偽の陳述」には当たらないとされ、陳述内容が客観的真実に合致しているか否かが、「虚偽の陳述」に当たるか否かを決することになる。本記述の事案において、証人は、「Vを刺したのは甲ではない。」という事実が客観的真実であると考えた上で、「Vを包丁で刺した犯人が甲でないことは間違いない。」と陳述している。よって、真実Vを包丁で刺したのが甲である場合、客観説からは、証人には、陳述内容が客観的真実に反しているとの認識がなく、客観説における偽証罪の故意が認められず、偽証罪の成立が否定されることになる。なお、A説（主観説）からは、本記述の証人は、主観的な記憶に反する陳述を、その旨認識しつつしているので、証人に偽証罪が成立する。